

감사결과 처분요구서

처분요구번호	2022-140	처분요구일자	2022. 12. 19.
처 분 종 류	개선		
관 계 부 서	○○○(주)(★★그룹 ☆☆팀)		
제 목	인장관리지침 개정 필요		

지 적 내 용

○○○(주)는 인장의 종류와 관리 및 사용방법에 관한 사항을 「인장관리지침」에서 정하고 있다.

감사기간 중 인장관리 및 사용현황을 점검한 결과, 체계적인 인장관리를 위해 다음사항에 대해 「인장관리지침」의 개정이 필요함을 확인하였다.

가. 인장의 정의 재정립 필요

「인장관리지침」 제3조(인장의 종류 및 비치)에서 “‘직인’이라 함은 대표이사 등 상법상의 기구나 대표이사 등 직제 상의 책임자 명의로 발송되거나 교부되는 문서 및 증명서에 날인하기 위하여 사용하는 인장이며, 주로 신청서, 확인서, 상장 등 법적 효력이 없는 문서에 사용한다.”라고 정하고 있다.

하지만 직인은 권리와 의무관계에 대한 문서 이외의 문서에 주로 사용될 뿐 법적 효력이 없는 것은 아니기에 개정하는 것이 바람직하다.

나. 인장관리 및 사용책임자 명확화 필요

「인장관리지침」 제4조(인장의 등록 및 관리책임)에서 인장은 대표이사가 제작하여 등록하고, 등록하지 아니한 인장은 사용할 수 없도록 하였다. 또한 인감 및 직인, 현장사업소 사용인감의 관리책임자로 ☆☆팀장을 지정

하였고, 관리책임자는 자신의 책임 하에 보관책임자를 정하여 인장의 보관을 대행시킬 수 있도록 하였다.

이에 인장관리 책임부서인 ☆☆팀은 대표이사인 사장의 방침을 통해 사용인감을 일괄 제작하여 등록한 후 현장사업소에 교부하여 사용하도록 하였고, 관리책임도 부여하였다.

【표1】인장 교부 현황

구 분	직인	법인인감	사용인감	비 고
관리책임부서 (☆☆팀)	1개	1개	8개*	*본사 사용(1) 현장사업소 반납분(7)
현장사업소	-	-	28개	
합 계	1개	1개	36개	

하지만 「인장관리지침」 제4조 제5항은 관리책임자가 보관책임자를 정하여 인장의 보관을 대행시킬 수 있다고 명시하고 있을 뿐 보관책임자에게 인장의 사용권한 및 책임을 부여하는 사항은 명시하고 있지 않으며, 관리책임자가 보관책임자로 누구를 지정하였는지도 명확하지 않다.

또한 동 지침 제10조(날인 대장)는 현장사업소에서 인장 날인 시 인장사용관리대장을 작성하여 매달 사본을 ☆☆팀에 제출하도록 하고 있으나, 이는 날인 권한근거가 부재한 상태에서 날인을 하도록 기술하게 되는 사항이고 더불어 제11조(날인 절차)에서는 법인인감 및 사용인감은 ☆☆팀이 날인하도록 기술되어 있어 동일 지침에 날인 주체도 혼재되어 사용되고 있다.

따라서 실제 운영과 지침이 상충되지 않도록 하기 위해 ①인장의 제작, 등록, 관리, 폐기 등 인장관리를 총괄하는 부서와 인장을 보관하여 사용하는 부서를 구분하여 정의하고 ②인장관리 총괄책임자는 ☆☆팀장으로 지정하되, 인장의 사용권한 및 책임은 사용부서장1)에게 부여하도록 「인장관리지침」을 개정하여 인장관리 및 사용주체에 따른 권한과 책임을 명확히 할 필요가 있다.

1) 직인, 법인인감, 사용인감(☆☆팀장), 사용인감(☆☆팀장/현장사업소장)

다. 인장 날인 절차 강화 필요

「인장관리지침」 제11조(날인 절차)에 따르면 법인인감 및 사용인감 날인을 요청하는 부서는 ☆☆팀에 비치된 인장사용관리대장을 기입한 후 날인 받을 문서와 함께 ☆☆팀장에게 제시하여 날인을 요청하며, ☆☆팀은 인장 날인이 필요한 원본서류와 인장사용관리대장을 비교 확인한 후 날인하도록 하고 있다.

하지만 지침상의 절차에 따르면 날인을 요청하는 부서는 인장사용관리대장에 기록하는 것 이외의 별도의 신청서류를 작성하지 않기에 전자문서 상에는 날인에 대한 기록이 남아 있지 않게 된다. 또한 날인 하는 부서에서도 인장사용관리대장과 날인이 필요한 원본서류만 확인 후 날인하고 있어 날인이 필요한 사유가 실재함을 증명할 수 있는 근거문서가 부재한 상태에서 날인이 이루어지고 있다.

따라서 날인 요청부서는 ①날인 받을 원본문서와 함께 날인이 필요한 사유를 증명할 수 있는 근거문서를 첨부하여 전자문서 형태로 신청서를 제출하도록 하고, ②날인하는 부서는 명확한 근거에 기반하여 날인한 후 인장사용관리대장에 기록하여 관리하도록 절차를 개선할 필요가 있다.

더불어 동 지침 제10조(날인 대장)에서도 현장사업소에서 인장 날인 시 결재를 득하도록 하고 있으나, 세부 절차는 부재하기에 날인이 필요한 사유를 확인할 만한 근거와 날인 받을 문서를 첨부하도록 보완이 필요하다.

라. 인장등록 현황 관리 개선 필요

○○○(주)는 【표2】와 같이 인장을 등록하여 관리하고 있으나, 자체 양식으로 인장현황을 관리하고 있어 체계적인 인장관리를 위해 「인장관리지침」에 인장의 등록부터 폐기까지 관리에 필요한 정형화된 양식(인장 등록/폐기 신청서, 인장등록대장, 인장 교부대장 등)을 마련할 필요가 있다.

【표2】인장 등록 현황

구 분	직인		법인인감		사용인감		비 고
	등록	폐기	등록	폐기	등록	폐기	
2017. 9	1개	-	1개	-	1개		
2018. 6.	-	-	-	-	24개		추가 제작 24개
2019. 1.	-	-	-	-	25개	24개	법인명 변경에 따른 변경 제작 및 폐기(24), 추가제작(1)
2019. 2.	-	-	-	-	1개	-	추가 제작 1개
2022. 1.	-	-	-	-	9개	-	추가 제작 9개

관계부서 및 해당부서 의견

○○○(주)는 감사 지적사항에 따라 「인장관리지침」을 개정하여 체계적으로 관리하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

○○○(주) 대표이사는 「인장관리지침」의 인장의 정의, 인장관리 및 사용책임자 지정, 인장 날인 절차, 인장등록 현황 관리 등을 개정하여 인장을 체계적으로 관리하시기 바랍니다. (개선)

인천국제공항공사 상임감사위원

직인생략